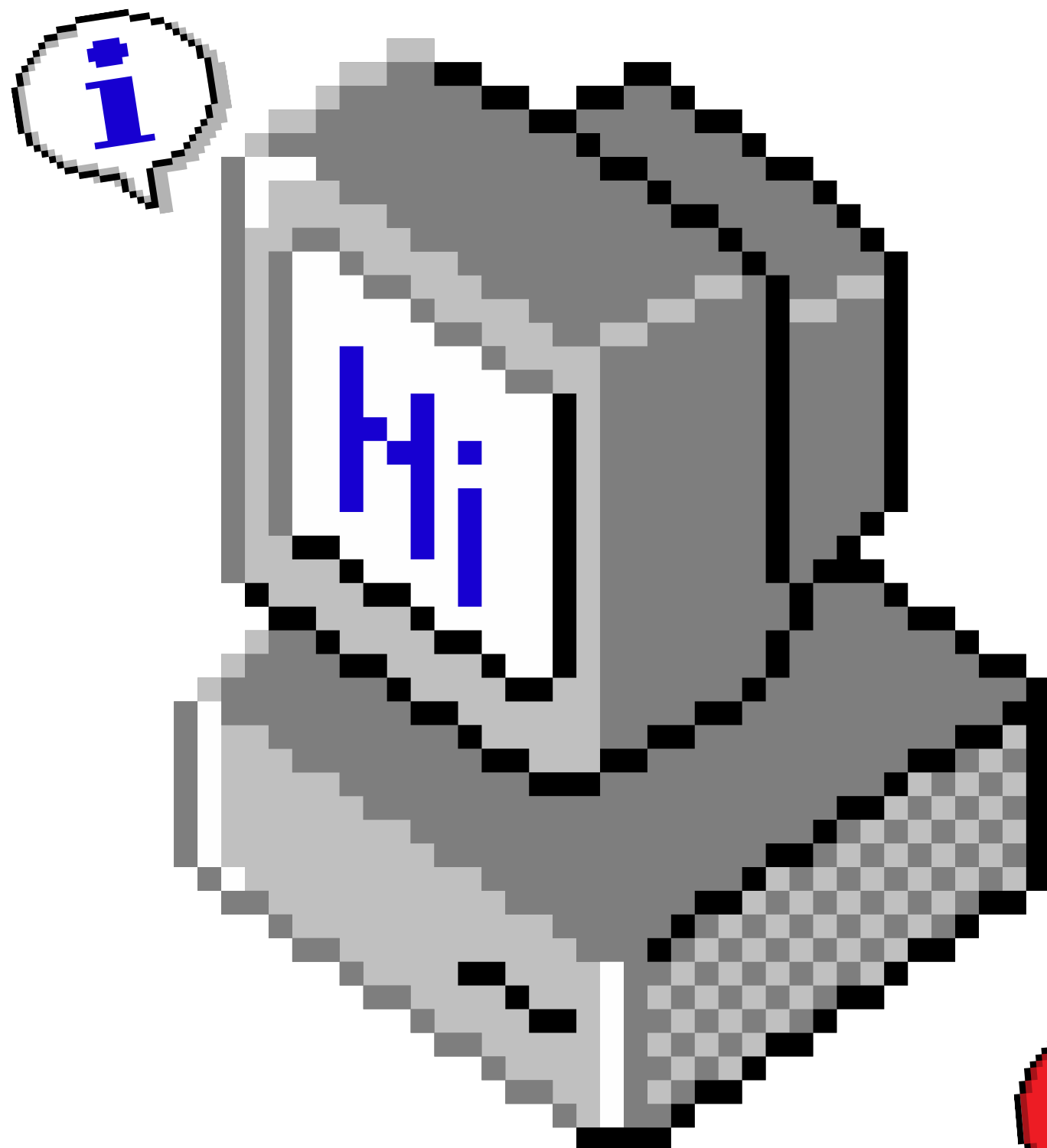
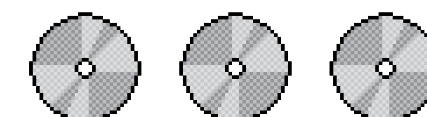
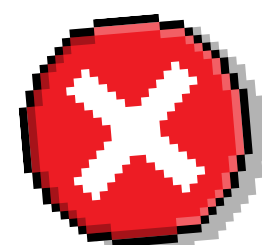
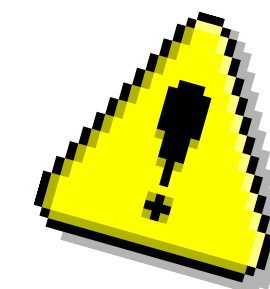




REGULAÇÃO DA IA - MODELOS BRASILEIRO, AMERICANO E EUROPEU



Felipe Gabriel

Gustavo Dias

João Quintão

Raphael Oliveira

Thiago Gomes

O QUE É A REGULAÇÃO DA IA - E O QUE ELA RESOLVE

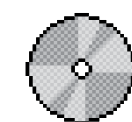
Page 2

O que é?

Conjunto de leis, normas, diretrizes e mecanismos de fiscalização que governos e organismos internacionais criam para controlar como sistemas de inteligência artificial são desenvolvidos, implantados e usados.

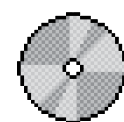


Problemas que ela resolve



Discriminação Algoritmica

Sistemas que negam crédito ou emprego com base em raça ou gênero



Desinformação e deepfakes

IA usada para criar conteúdo falso e manipular a opinião pública



Privacidade e vigilância

Coleta de dados massiva sem consentimento ou finalidade legítima

OS 6 PILARES DA REGULAMENTAÇÃO DA IA

● Transparência



Sistemas devem explicar suas decisões de forma compreencível

● Segurança e Riscos



Avaliar e mitigar danos antes do lançamento do sistema

● Privacidade



Uso dos dados com consentimento e finalidade legítima

● Não Discriminação



Proibir viéses que prejudiquem grupos vulneráveis

● Responsabilização



Quem causa dano responde, fiscalização e sanções

● Supervisão Humana



Humanos mantém controle sobre sistemas de alto risco

PORQUE A REGULAMENTAÇÃO É NECESSÁRIA?

Page 4

Segurança e confiabilidade

Sem a devida regulamentação, não há garantia de que as respostas geradas pelos agentes de IA sejam coerentes, o que pode causar problemas conforme sua implementação.



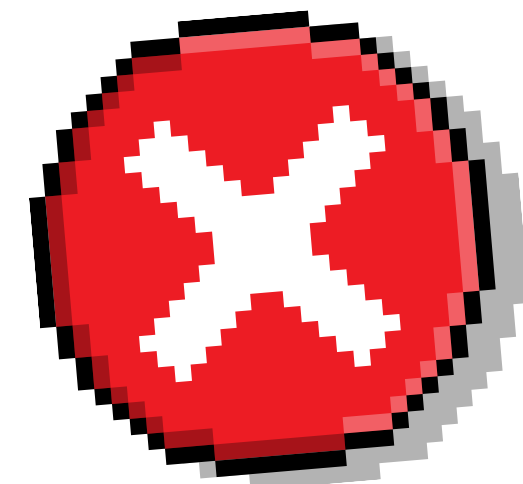
Responsabilização de danos

Quando um agente de IA comete um erro crítico, a falta de regulamentação dificulta a identificação uniforme de um responsável.



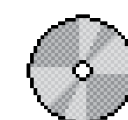
Prevenção de uso indevido

Manipulação de imagens, golpes através de clonagem de voz, deepfakes e automação de fraudes, são apenas alguns exemplos de crimes impulsionados nos últimos anos devido a falta da regulamentação



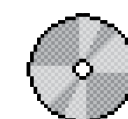
MODELO DE REGULAMENTAÇÃO DA IA NOS ESTADOS UNIDOS

Page 5



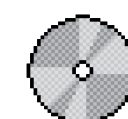
Regulamentação descentralizada

Diferentes setores, diferentes estados, diferentes normativos e diferentes consequências.



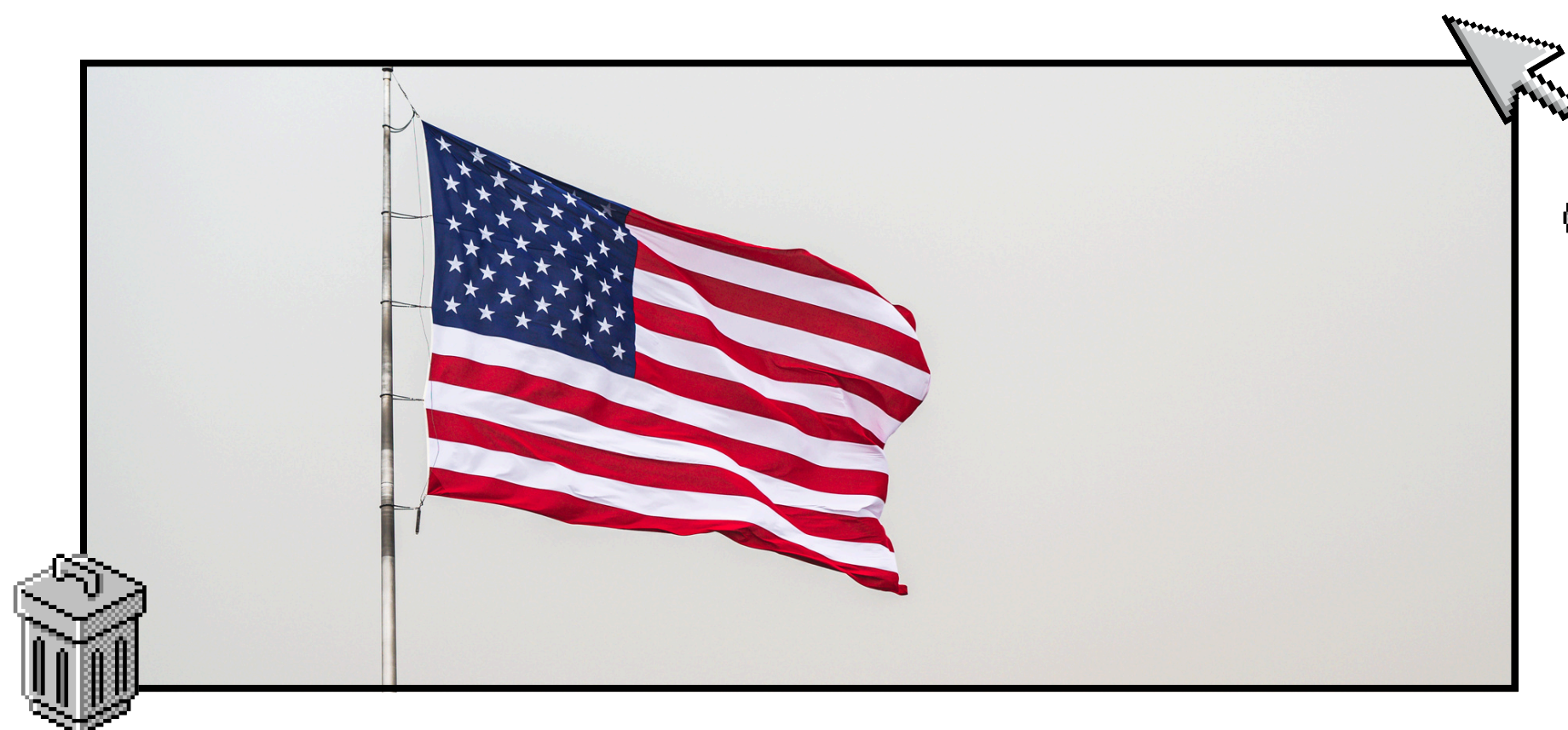
Ausência de uma lei federal única

Ao contrário da União Europeia, os EUA não possuem uma lei geral para isso.

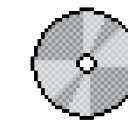


Ambiguidade jurídica

Agências federais como FTC, FDA e outros, regulam de forma setorial o uso de IA em seus campos de atuação combinado com leis estaduais e ordens executivas, um mesmo ato pode envolver diferentes órgãos federais

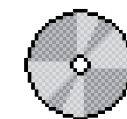


MODELO DE REGULAMENTAÇÃO DA IA NA EUROPA



O que é o EU AI Act?

Foi a primeira grande lei abrangente do mundo voltada especificamente para regular sistemas de inteligência artificial, foi aprovado pela UE para definir regras sobre como IA pode ser desenvolvida, usada e comercializada dentro do mercado europeu.



Classificação de risco

- **Alto risco** → IA que afetam emprego, educação, saúde, segurança, uso policial, direitos civis e justiça, acesso a serviços essenciais e biometria.
Precisam: de supervisão humana, documentação técnica, cibersegurança, qualidade de dados;
- **Risco Limitado** → IAs usadas em atendimento automático, chatbots, conteúdo gerado por IA, Sistemas de recomendação.
Precisam: de documentação, políticas de transparência;



MODELO DE REGULAMENTAÇÃO DA IA NA EUROPA



Regras para modelos generativos *Precisam :*

- Documentar treinamento;
- Respeitar direitos autorais;
- Adotar medidas de segurança;
- indicar conteúdo gerado artificialmente em alguns casos.

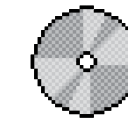
Penalidades

As multas podem chegar a **35 milhões** de euros ou **7%** do faturamento global da empresa.

Isenções da lei

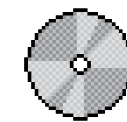
IA usadas exclusivamente para fins militares, de defesa ou de segurança nacional, sistemas de IA usados exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento científico, e uso pessoal não profissional.

MODELO DE REGULAÇÃO DA IA NO BRASIL



O que é o PL 2338/2023?

O PL 2338 é um projeto de lei apresentado no Senado para criar um marco regulatório geral para inteligência artificial no Brasil. Ele foi inspirado em modelos como o EU AI Act.

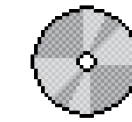


Classificação de risco

- **Risco excessivo (proibidos)** → IAs considerados incompatíveis com direitos fundamentais. Exemplos: vigilância biométrica em tempo real sem base legal.
- **Alto risco** → IA que afetam direitos, segurança ou bem-estar das pessoas. Ex: IAs na saúde.
- **Risco médio** → IAs que interagem com o público. Ex: chatbots corporativos.
- **Baixo Risco** → Ferramentas cotidianas com uso básico de IA. Ex: filtros de e-mail.

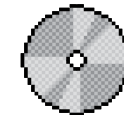


MODELO DE REGULAÇÃO DA IA NO BRASIL



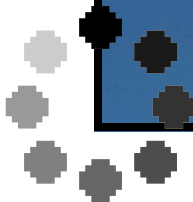
Convergência com a LGPD

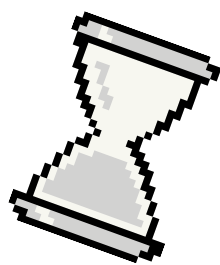
Na prática, a conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** será um pré-requisito para qualquer uso seguro e regular de IA. O PL amplia o foco regulatório ao incorporar aspectos como decisões automatizadas, vieses algorítmicos, explicabilidade e impactos sociais.



Situação Atual

- O Brasil ainda não possui uma lei geral de IA em vigor;
- A previsão de votação do PL 2338/23 ainda em 2026;



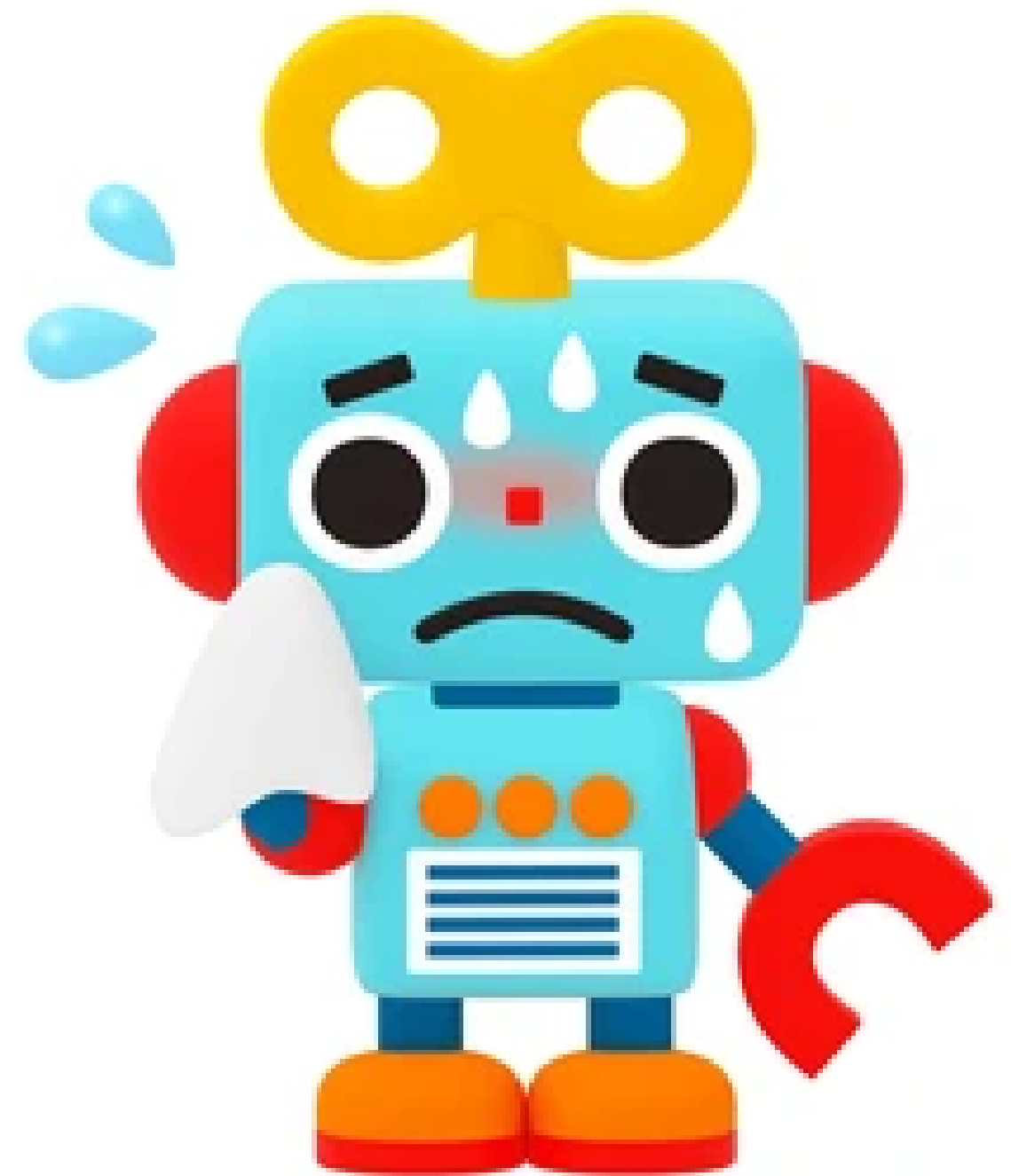


COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

Critério de Comparação	Estados Unidos	União Europeia (EU AI Act)	Brasil (PL 2338/2023)
Estrutura Normativa	Fragmentada. Não há lei federal única. Baseia-se em leis estaduais (Colorado, Califórnia) e agências (FTC).	Unificada, Lei horizontal unificada válida para todos os estados-membros da UE.	Unificada, Lei federal abrangente destinada a cobrir todo o território nacional.
Pilar Filosófico	Estímulo à inovação, competitividade de mercado e segurança nacional. Intervenção cirúrgica e reativa.	Proteção preventiva aos direitos fundamentais, privacidade humana e segurança dos cidadãos.	Centralidade nos direitos do indivíduo afetado e estabelecimento rígido de reparação de danos.
Mecanismo de Classificação	Baseado no impacto setorial (se há discriminação algorítmica no emprego, finanças ou habitação).	Baseado em 4 níveis de risco de produto (Inaceitável, Alto Risco, Transparência, Mínimo).	Baseado em categorias de risco (Risco Excessivo/Proibido e Alto Risco) + Catálogo de direitos.
Regulação de Modelos Gerativos (GPAI)	Foco na capacidade computacional de treino (10^{26} FLOPS) e auditorias estaduais de dados autorais.	Regras severas de transparência sobre direitos autorais e mitigação de riscos sistêmicos em modelos base.	Exigência de governança corporativa de dados e responsabilização solidária na cadeia de desenvolvimento.
Responsabilidade Civil por Danos	Definida caso a caso pelo direito comum (Common Law) e regras de proteção ao consumidor.	Focada na conformidade do produto; a responsabilidade por danos é regulada por diretivas acessórias civis.	Rígida. Inversão do ônus da prova para o desenvolvedor/operador e viés de responsabilidade objetiva em alto risco.
Penalidades e Sanções Administrativas	Multas estaduais severas (ex: Califórnia) e punições da FTC por práticas comerciais desleais.	Multas massivas de até €35 milhões ou 7% do faturamento global anual da corporação.	Multas de até R\$ 50 milhões por infração (ou 2% do faturamento da empresa no Brasil) + suspensão do sistema.
Órgão Fiscalizador Central	Descentralizado: FTC, EEOC, agências setoriais e procuradorias gerais dos estados.	Centralizado pelo EU AI Office (Escritório de IA da UE) agindo junto às autoridades nacionais de cada país.	Sistema Nacional de Regulação de IA, articulado por uma autoridade central (coordenada pela ANPD) e agências reguladoras.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA REGULAÇÃO DA IA

- ⦿ O problema do Ritmo
- ⦿ Efeito "Caixa-Preta"
- ⦿ Atribuição de Responsabilidade Jurídica
- ⦿ Fragmentação Geopolítica vs. Natureza Sem Fronteiras
- ⦿ O Risco de Captura Regulatória e Sufocamento de Startups
- ⦿ Assimetria de Capacidade Técnica do Estado



CASOS PROBLEMATICOS DA FALTA DE REGULACÃO



AIID

AI INCIDENT DATABASE

English

Donate

Notification Emails

Discover

Submit

Welcome to the AIID

Discover Incidents

Spatial View

Table View

List view

Entities

Taxonomies

Submit Incident Reports

Submission Leaderboard

Blog

AI News Digest

Risk Checklists

Random Incident

Sign Up

Welcome to the AI Incident Database

Search over 6000 reports of AI harms

SearchDiscover

Incident 1487: ChatGPT Was Alleged to Have Aided Planning of Florida State University Mass Shooting

“Family of Florida mass shooting victim sues OpenAI in US court” Latest Incident Report

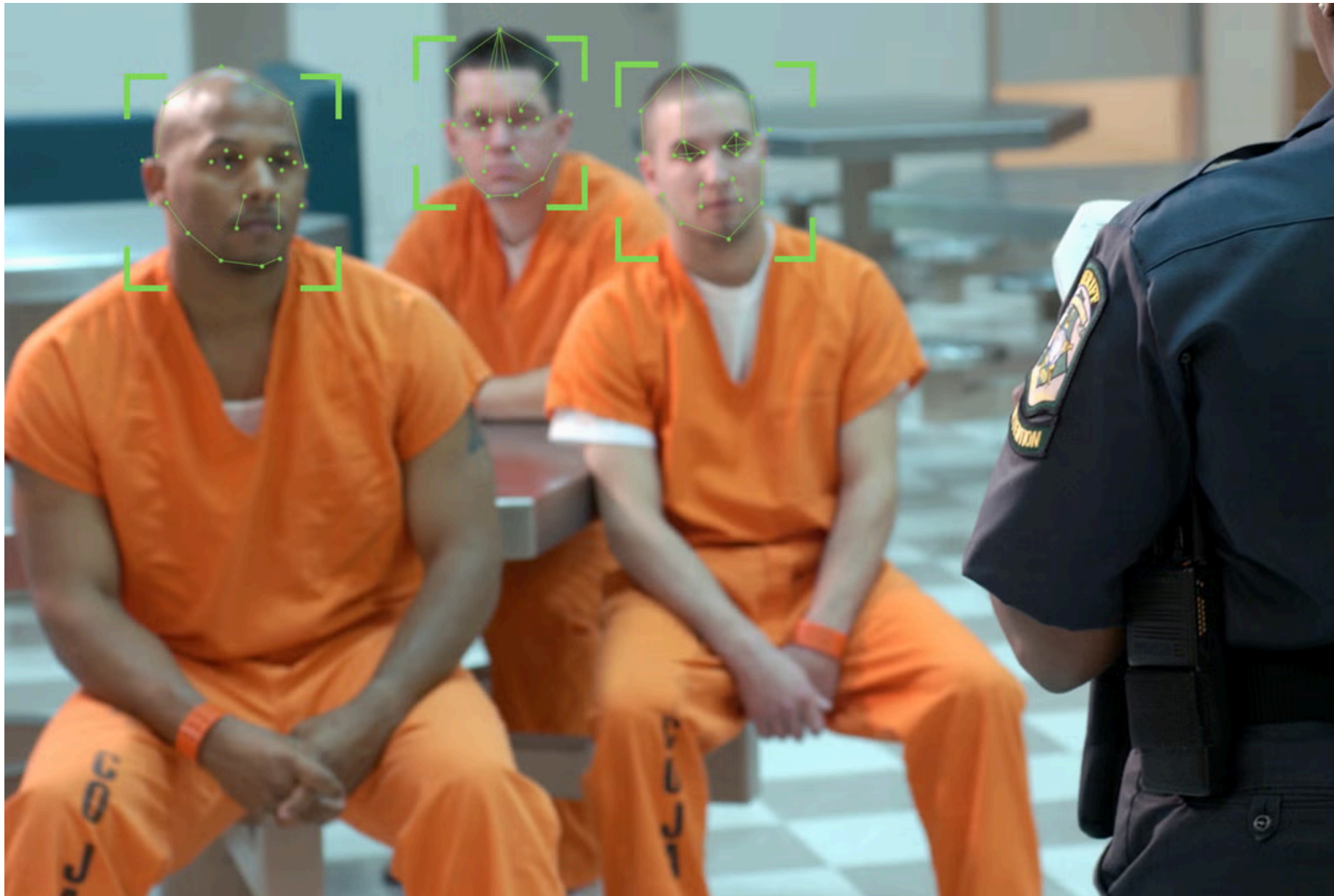
reuters.com 2026-05-13

May 11 (Reuters) - The family of a man killed in a 2025 mass shooting at Florida State University has filed a lawsuit against OpenAI in a U.S. court, claiming the shooter was aided by ChatGPT in planning the attack. The family of Tiru Chabba filed the lawsuit on Sunday in Florida federal court against the company and the man charged in the shooting, Phoenix

Read More →

About the Database

CASO 1 - PRISÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL



Casos reais

+ de 14 pessoas foram presas incorretamente devido ao uso de IA para reconhecimento facial de suspeitos

- [Nijeer Parks](#), arrested by police in Woodbridge, New Jersey (February 2019)
- [Michael Oliver](#), arrested by police in Detroit, Michigan (July 2019)
- [Robert Williams](#), arrested by police in Detroit, Michigan (January 2020)
- [Christopher Gatlin](#), arrested by police in St. Louis, Missouri (August 2021)
- [Alonzo Sawyer](#), arrested by Maryland transit police (March 2022)
- [Randal Quran Reid](#), arrested by Georgia police on a warrant issued in Jefferson Parish, Louisiana (November 2022)
- [Porcha Woodruff](#), arrested by police in Detroit, Michigan (February 2023)
- [Jason Killinger](#), arrested by police in Reno, Nevada (September 2023)
- [Robert Dillion](#), arrested on a warrant obtained by police in Jacksonville Beach, Florida (August 2024)
- [Javier Lorenzano-Nunez](#), arrested by police in Phoenix, Arizona (October 2024)
- [Trevis Williams](#), arrested by police in New York City (April 2025)
- [Angela Lipps](#), arrested by U.S. Marshals in Tennessee on a warrant obtained by police in Fargo, North Dakota (July 2025)
- [Beau Burgess](#), arrested by police in Orlando, Florida (August 2025)

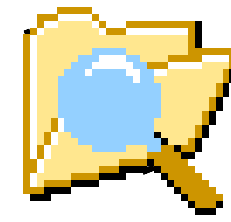
CASO 2 - ESCALAS EXCESSIVAS DE TRABALHO

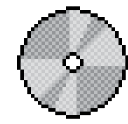
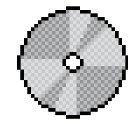
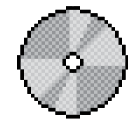
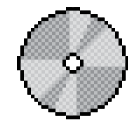
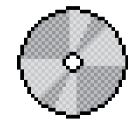
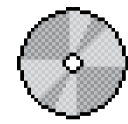


Casos reais

- Software fornecido pela empresa Kronos
- Algoritmo baseado em padrões de vendas
- Geração de escalas de trabalho irreais
- Foco total no lucro, causando incertezas e cansaço excessivo

BIBLIOGRAFIA



-  <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/navigating-ai-act>
-  <https://impetora.com/eu-ai-act/overview>
-  <https://lbca.com.br/pl-2338-23-3-pontos-de-atencao-sobre-o-marco-regulatorio-da-ia/>
-  <https://www.aclu.org/news/privacy-technology/more-than-a-dozen-wrongful-arrests-due-to-police-reliance-on-facial-recognition-technology>
-  <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
-  <https://www.nytimes.com/interactive/2014/08/13/us/starbucks-workers-scheduling-hours.html>